

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

4720/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (סמכות חיפוש על אדם המנסה לחדור לבית הסוהר), התשפ"ד–
2024

הוספת סעיף 195¹. 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, אחרי סעיף 95 יבוא :

"חיפוש על גופו של 195. היה לסוהר חשד סביר כי אדם או כלי תחבורה
אדם או בכלי מנסה להיכנס או לחדור לבית הסוהר ללא רשות
תחבורה המנסה כדן, רשאי הוא לערוך חיפוש על גופו של אותו
לחדור לבית הסוהר אדם או בכלי התחבורה."

דברי הסבר

שירות בתי הסוהר הוא ארגון ביטחוני המשתתף למערכת אכיפת החוק ואשר משרתיו, העומדים בקו
ראשון מול אלו המבקשים לפגוע בביטחון המדינה ואזרחיה, מופקדים על שמירת ביטחון הציבור וחי
אדם.

מאז יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), עת פתחו ארגוני הטרור במתקפת פתע נגד מדינת
ישראל, שירות בתי הסוהר ניצב בחזית העשייה הביטחונית, בשורה אחת לצד יתר ארגוני הביטחון
במדינת ישראל, תוך שהוא קולט למתקניו אלפי עצורים כחלק ממאמץ הלחימה ברצועת עזה, והפעילות
המבצעית שמתבצעת באיו"ש. יתרה מכך, מהמידע שפורסם, חלק מיעדי מחבלי החמאס במתקפה היה
תקיפת בית הסוהר שקמה.

זאת ועוד, שירות בתי הסוהר כארגון הכליאה הלאומי, מחזיק במשמורתו מאות אסירים הנמנים על
ארגוני הפשיעה המסוכנים במדינת ישראל, אשר על רקע כניסתו לתפקיד של נציב בתי הסוהר ולנוכח
מדיניותו בעניין השמירה על ביטחון הסדר והמשמעת בבתי הסוהר, מנסים להוציא אל הפועל אירועים
שליליים וכפועל יוצא מכך לפגוע בביטחון הציבור. בחלוף השנים, התגברו האימים הביטחוניים, על רקע
הקשחת המדיניות בנושא תנאי מחיית האסירים הביטחוניים וכן התעצמות התעוזה של ארגוני הפשיעה
לפגיעה במתקני ואנשי שב"ס.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

ניתן אף להצביע על קפיצת מדרגה ועלייה מתמדת בפעילות גורמים עוינים כנגד סגל שירות בתי הסוהר ומתקניו. כך למשל, רכבי יחידת הליוויים של שב"ס סובלים לעיתים תכופות ממעשי וונדליזם (הצתות והשחתת הרכבים), בוצע ירי וזריקת רימונים אל עבר מתחמי הכליאה, נזרקו רימונים לעבר בתי בכירים בארגון ונעשה ניסיון לפגיעה בבכירים נוספים.

בנוסף, מעת לעת, נתונים מתקני שב"ס לאיומי חדירה פליליים וביטחוניים, בתווך התת קרקע והאוויר, לרבות אירועי סד"צ בסביבתם, עד כדי סיכון למעגלי האבטחה במתקן. מכאן, שמתקני הכליאה הינם בגדר "מטרת תקיפה לגיטימית" הן עבור ארגוני הטרור והן עבור ארגוני הפשיעה.

במצב החוקי הקיים כיום, קיימת אפשרות לביצוע חיפוש על ידי סוהר כלפי מי שאינו אסיר רק כאשר מדובר בחיפוש אגב מעצר או על מבקר בבית הסוהר, אך אין סמכות מפורשת לביצוע חיפוש ללא מעצר, בסביבת בתי הסוהר כאשר מדובר בפעולה שנועדה למנוע פגיעה אפשרית במתקן כליאה ולצורך אבטחתו. אשר על כן, מוצע להקנות סמכות לסוהר לבצע חיפוש בסביבת בית הסוהר על גופו של האדם שיש לגביו חשד סביר כי מנסה להיכנס או לחדור לבית הסוהר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בתמוז התשפ"ד (08.07.2024)